

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1210

23 de abril de 2026

Presentado por el señor *Reyes Berríos*

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial

LEY

Para enmendar ~~el inciso (f) del Artículo~~ los Artículos 3 y 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Services Service”, a los fines de incorporar el desarrollo y la implementación de una aplicación tecnológica basada en inteligencia artificial (IA) establecer el desarrollo, integración o expansión de una plataforma tecnológica que utilice sistemas de inteligencia artificial para el monitoreo eficiente, transparente y automatizado de los procesos de subasta pública en el Gobierno de Puerto Rico; definir los conceptos de “inteligencia artificial” e “irregularidad”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 75-2019, según enmendada, creó la Puerto Rico Innovation and Technology Service (en adelante “PRITS”) con la encomienda de desarrollar, coordinar y promover la innovación tecnológica y la transformación digital en la administración pública. Esta función es de vital importancia para modernizar la gestión gubernamental y promover una administración más eficiente, transparente y accesible para la ciudadanía.

Ante la revolución tecnológica mundial y el auge de la inteligencia artificial (IA), se impone la adopción de herramientas tecnológicas que permitan el monitoreo automatizado, en tiempo real, y con capacidad analítica avanzada de los procesos

públicos. Como es sabido, la IA entre otras cosas, puede detectar patrones atípicos, validar documentos y garantizar la correcta ejecución de las etapas de las subastas públicas. Esto se alinea con las políticas públicas del Gobierno de Puerto Rico, que buscan promover la modernización tecnológica para mejorar la gestión y la rendición de cuentas.

La actual Administración tiene como prioridad incluir elementos de IA a los fines de alcanzar una integración digital de los servicios ofrecidos por diferentes agencias para poder ofrecer una experiencia más fluida para los ciudadanos. Es por ello que la aplicación de IA para las subastas públicas se debe fundamentar en principios ya establecidos en la Ley 75-2019, y debe reconocer la innovación tecnológica, la integración de sistemas, y la transformación digital como ejes estratégicos para el desarrollo económico y la gobernanza efectiva en Puerto Rico.

~~Además, esta herramienta contribuirá a consolidar la unificación digital del Gobierno, facilitando la interoperabilidad entre agencias y mejorando el acceso ciudadano a información veraz y oportuna, en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, la coordinación interagencial con la Administración de Servicios Generales asegurará la interoperabilidad administrativa y técnica necesaria para la exitosa implementación del sistema.~~

La implantación de esta política pública debe considerar que las entidades gubernamentales utilizan distintas plataformas, sistemas fiscales, programas heredados y procedimientos administrativos para gestionar sus compras y subastas. Asimismo, la Administración de Servicios Generales administra plataformas de compras gubernamentales, incluyendo el sistema Joint E-Procurement Digital Intelligence, conocido como J.E.D.I., mientras el Gobierno continúa desarrollando iniciativas de integración financiera y tecnológica mediante sistemas de planificación de recursos empresariales o Enterprise Resource Planning.

El propósito de esta enmienda es incorporar el desarrollo y la implementación de una aplicación tecnológica basada en inteligencia artificial (IA), para el monitoreo eficiente, transparente y automatizado de los procesos de subasta pública en Puerto Rico,

promoviendo así la integridad, la eficiencia y la fiscalización en dichos procesos conforme a las políticas públicas tecnológicas ya establecidas en la Ley 75-2019.

La Ley procura establecer una distribución clara de responsabilidades. PRITS estará a cargo de los componentes tecnológicos, la interoperabilidad, la seguridad informática y la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial; la Administración de Servicios Generales aportará su competencia sobre las compras y subastas bajo su jurisdicción; la Oficina del Inspector General ejercerá las funciones de fiscalización, canalización de hallazgos y auditoría independiente; y la Oficina de Ética Gubernamental colaborará en la identificación y prevención de conflictos de intereses y otros riesgos éticos.

La plataforma deberá incorporar un enfoque preventivo, mediante indicadores de riesgo, alertas tempranas y mecanismos que permitan identificar posibles irregularidades antes de que estas se materialicen. A su vez, deberá establecer controles de acceso, encriptación, registros de auditoría, evaluaciones periódicas de impacto algorítmico y procedimientos para detectar y corregir sesgos, errores o resultados discriminatorios.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende indispensable desarrollar y operar un sistema innovador basado en inteligencia artificial para el monitoreo de procesos de subasta pública, que fortifique la transparencia, la eficiencia y la confianza en la administración pública en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. – Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como
 2 “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, para añadir nuevos incisos (l), (m) y
 3 (n), que leerán como sigue:

4 “Artículo 3. – Definiciones.

5 Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que
 6 se dispone a continuación:

7 ...

(l) Inteligencia artificial. – Significa un sistema basado en máquinas que, para objetivos definidos explícita o implícitamente, infiere de los datos que recibe cómo generar predicciones, recomendaciones, clasificaciones, contenido, alertas o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales, y que opera con distintos niveles de autonomía y adaptabilidad.

(m) Irregularidad. – Significa cualquier patrón, actuación, omisión, inconsistencia, desviación, conflicto de intereses, incumplimiento o indicador de riesgo que pueda ser contrario a las leyes, reglamentos, procedimientos o principios aplicables a los procesos de subasta pública. La identificación de una irregularidad por un sistema de inteligencia artificial constituirá únicamente una alerta preliminar y no una determinación final de incumplimiento, responsabilidad administrativa, civil o penal.

(n) Plataforma. – Significa la plataforma o conjunto integrado de sistemas tecnológicos utilizados para recopilar, intercambiar, analizar y monitorear información relacionada con los procesos de subasta pública mediante herramientas de automatización e inteligencia artificial.”

Sección 1–2. - Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” para que se lea como sigue:

“Artículo 6. – Funciones, facultades y deberes de la Puerto Rico Innovation and Technology Service y del Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (PEII).

a) Ser la Oficina de la Rama Ejecutiva encargada de implantar, desarrollar y coordinar la política pública del Gobierno sobre la innovación, información y tecnología;

1 ...

2 ...

3 ...

4 ...

5 (f) Implementar sistemas de rendición de cuentas que propicien el mejoramiento
6 continuo y la innovación mediante la alineación de la organización a las
7 expectativas y metas. Estos sistemas, a su vez, deben contribuir a la utilización
8 más eficiente de los recursos gubernamentales y a la transparencia en la gestión
9 gubernamental. ~~Además, será responsable de desarrollar, implementar y supervisar~~
10 ~~una plataforma digital avanzada basada en inteligencia artificial para el monitoreo~~
11 ~~transparente y en tiempo real de todos los procesos de subasta pública bajo la jurisdicción~~
12 ~~del Gobierno de Puerto Rico, garantizando la detección de irregularidades, la~~
13 ~~optimización administrativa y el acceso público a información. Es condición~~
14 ~~indispensable que la aplicación cumpla con los más altos estándares de seguridad~~
15 ~~informática y protección de datos personales, para garantizar la integridad y~~
16 ~~confidencialidad de la información gestionada. Para el ejercicio de estas facultades, las~~
17 ~~siguientes agencias vendrán obligadas a trabajar en coordinación con PRITS: Oficina del~~
18 ~~Inspector General; la Administración de Servicios Generales; la Oficina de Ética~~
19 ~~Gubernamental, y cualquier otra agencia pertinente para garantizar que la aplicación~~
20 ~~cumpla con los requisitos legales y de transparencia necesarios. Además, PRITS será~~
21 responsable del componente tecnológico de una plataforma digital que utilice inteligencia
22 artificial para monitorear los procesos de subasta pública de las entidades de la Rama

Ejecutiva sujetas a la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales. Las entidades exentas podrán integrarse mediante acuerdo interagencial, sin menoscabo de las facultades que les reconozcan sus respectivas leyes orgánicas.-Antes de desarrollar una plataforma nueva, PRITS y la Administración de Servicios Generales evaluarán los sistemas existentes, incluyendo J.E.D.I. y los sistemas relacionados con el Enterprise Resource Planning del Gobierno. Se dará prioridad a integrar, mejorar o ampliar dichos sistemas cuando ello sea técnica y fiscalmente viable. Solo podrá desarrollarse una plataforma nueva cuando se determine que los sistemas existentes no permiten cumplir adecuadamente con los propósitos de este inciso. La plataforma deberá permitir la identificación de patrones atípicos, inconsistencias en documentos, posibles conflictos de intereses y otros indicadores de riesgo; generar alertas tempranas; facilitar el seguimiento de las distintas etapas de las subastas; promover el uso eficiente de los recursos públicos; y facilitar el acceso a información pública.

Las alertas y recomendaciones generadas por la plataforma serán de carácter preliminar y servirán únicamente como herramientas de apoyo. Ninguna persona podrá ser descalificada, ninguna propuesta podrá ser rechazada, ni una subasta podrá ser adjudicada, cancelada o referida para investigación exclusivamente por una determinación automatizada. Toda acción deberá estar precedida por la evaluación de personal autorizado y cumplir con el debido proceso de ley.

Para la implantación y operación de la plataforma:

(1) PRITS tendrá a su cargo el desarrollo, integración, mantenimiento y seguridad de sus componentes tecnológicos;

(2) la Administración de Servicios Generales establecerá y validará las reglas operacionales a las compras y subastas bajo su jurisdicción;

(3) la Oficina del Inspector General colaborará en la identificación de indicadores de riesgo, recibirá los hallazgos que correspondan a entidades bajo su jurisdicción y podrá auditar el funcionamiento de la plataforma;

(4) la Oficina de Ética Gubernamental colaborará en la identificación y prevención de posibles conflictos de intereses y otros riesgos éticos; y

(5) cualquier otra entidad gubernamental pertinente colaborará conforme a las facultades que le confiera su ley habilitadora.

PRITS, la Administración de Servicios Generales, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental establecerán mediante acuerdos interagenciales sus respectivas responsabilidades, niveles de acceso, mecanismos de intercambio de información y procedimientos para canalizar los hallazgos. Nada de lo dispuesto en este inciso menoscabará las facultades adjudicativas, investigativas, fiscalizadoras o reglamentarias conferidas por ley a las agencias concernidas;

...

...”

Sección 3. – Plan de implementación.

Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha en que esta Ley comience a regir, PRITS, en coordinación con la Administración de Servicios Generales, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental, preparará y remitirá al Gobernador, al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes un plan de implementación.

El plan deberá incluir, como mínimo:

(a) un inventario de las plataformas, bases de datos y sistemas existentes relacionados con compras y subastas gubernamentales;

(b) un análisis de interoperabilidad y de posibles duplicidades con J.E.D.I., el Enterprise Resource Planning gubernamental y cualquier otro sistema pertinente;

(c) la determinación de si los objetivos de esta Ley se atenderán mediante la integración, expansión o adaptación de sistemas existentes, o mediante el desarrollo de una plataforma nueva;

(d) los estándares de ciberseguridad, privacidad, gobernanza de datos y transparencia algorítmica;

(e) la distribución de funciones y responsabilidades entre las entidades participantes;

(f) un estimado detallado de los costos de desarrollo, integración, licenciamiento, infraestructura, mantenimiento, adiestramiento y recursos humanos;

(g) la identificación de las fuentes de fondos estatales, federales o privados que financiarán la implementación y operación recurrente de la plataforma;

(h) un programa piloto, cuando resulte viable, para validar el funcionamiento de la herramienta antes de su implantación general; y

(i) un calendario de ejecución con metas y términos específicos. El calendario deberá procurar que la plataforma esté operacional dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la presentación del plan, salvo que PRITS certifique a la Asamblea Legislativa la existencia de circunstancias técnicas o fiscales que justifiquen una extensión.

Sección 2-4. — Informe Anual.

1 La Puerto Rico Innovation and Technology Service incluirá en su informe anual a la
2 Asamblea Legislativa, un resumen detallado sobre el funcionamiento, resultados,
3 obstáculos y recomendaciones relacionados con la aplicación y uso de inteligencia
4 artificial en el monitoreo de procesos de subasta pública. ~~Este informe se presentará~~
5 ~~anualmente, no más tarde del 30 de junio de todo año.~~

6 El informe se presentará dentro del término dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 75-2019 y
7 deberá incluir, sin que se entienda como una limitación:

8 (a) el estado de desarrollo, integración e implementación de la plataforma;

9 (b) los fondos identificados, obligados y desembolsados, así como los costos incurridos
10 durante el año fiscal;

11 (c) las agencias y sistemas integrados a la plataforma;

12 (d) la cantidad y naturaleza general de las alertas generadas y canalizadas a las entidades
13 fiscalizadoras, sin divulgar información confidencial o relacionada con investigaciones en
14 curso;

15 (e) los resultados de las evaluaciones de impacto algorítmico, incluyendo las tasas de
16 precisión, falsos positivos y falsos negativos;

17 (f) los sesgos, errores, incidentes de seguridad o deficiencias identificadas y las medidas
18 correctivas adoptadas;

19 (g) los resultados de las auditorías independientes realizadas por la Oficina del Inspector
20 General; y

21 (h) las recomendaciones legislativas, administrativas, presupuestarias o tecnológicas que
22 se estimen necesarias.

1 Sección 5. – Separabilidad.

2 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
3 sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o
4 declarada inconstitucional, la determinación judicial a tales efectos no afectará, perjudicará ni
5 invalidará el remanente de esta Ley.

6 Sección 3-6. – Vigencia.

7 ~~Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.~~ Esta Ley entrará
8 en vigor inmediatamente después de su aprobación para fines de la preparación del plan de
9 implementación, la evaluación de los sistemas existentes, la determinación de los costos y la
10 identificación de las fuentes de financiamiento. Las disposiciones que requieran la contratación,
11 adquisición, desarrollo, integración o implantación de la plataforma comenzarán a regir después
12 de que PRITS certifique al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa que se han
13 identificado y se encuentran disponibles los fondos necesarios para su implementación y operación
14 continua.